

1504003-50.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... por crime da lei de armas e tráfico de drogas, e Fernando conta com condenações por dois roubos e um narcotráfico, sendo a pena de Celso de dois anos e seis meses de reclusão e doze dias multa, e a pena de Fernando de dois anos e nove meses de reclusão e catorze dias multa. Por fim, reduzo a sanção de metade, pela tentativa, com reprimenda final, para Fernando, de um ano, quatro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504003-50.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1504003-50.2022.8.26.0228

Controle nº 280/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Réu:

FERNANDO WASHINGTON FERREIRA GASPARINO e outro

Aos 14/12/22, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, o réu CELSO LUIZ HERNANDES (preso no CDP de Suzano) e a defensora dos réus, Dra. Virgínia S. R. Caldas Catelan, Defensora Pública. Ausente o réu Fernando. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas as testemunhas Gabriel e Mileide. Pelas partes foi dito que desistiam da ouvida do representante da vítima, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O réu Celso foi interrogado. O réu Fernando foi declarado revel. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado, em síntese: A presente ação é procedente, eis que os fatos descritos na denúncia restaram comprovados pelas provas trazidas aos autos. De fato, quando ouvidos em Juízo, os policiais afirmaram que foram informados pelo COPOM sobre furto em andamento na agência do banco BRADESCO no local dos fatos. Ali chegando viram que o imóvel estava com as luzes apagadas. Entraram na agência e surpreenderam dois indivíduos que, ao notarem a presença policial, tentaram fugir do local, pulando o muro dos fundos do estabelecimento bancário, porém, sem sucesso, tendo sido detidos por outros policiais. No interior da agência, a equipe policial verificou que os autores já haviam iniciado a execução para furtar cabos de energia daquela agência

bancária, restando vestígios de arrombamento nas caixas defiação externa e interna, está última instalada no estacionamento do subsolo da agência, cujo portão de acesso também ostentava sinais de arrombamento. Ademais, estacionado ao lado da agência, encontraram um automóvel FIAT/PALIO de cor laranja, cuja chave estava em poder do averiguado Celso, sendo localizado no interior do veículo o instrumento do crime, tratando-se de um alicate tipo corta fio. Diante do exposto, os réus foram presos em flagrante. Interrogado em Juízo, o réu CELSO negou ter praticado o delito, mas apresentou versão que não encontra nenhum respaldo nos elementos de prova produzidos nos autos. Já o réu FERNANDO tornou-se revel e não foi interrogado. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que CELSO LUIZ HERNANDES e FERNANDO WASHINGTON FERREIRA GASPARINO sejam CONDENADOS nos termos da denúncia, aplicando-se pena acima do mínimo legal a ambos os réus, por serem reincidentes, fixando-se o regime semi aberto para início do cumprimento das penas. Pela defesa foi alegado, em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. FERNANDO WASHINGTON FERREIRA GASPARINO e CELSO LUIZ HERNANDES, qualificados nos autos, estão sendo processados porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, tentaram subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, cabos de energia elétrica pertencentes ao Banco Bradesco S/A, representado por Mayke Guido Guezini, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Os réus foram presos em flagrante, sendo após livrados soltos. Citados, houve defesas escritas, devidamente apreciadas. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu Celso foi interrogado. O réu Fernando é revel. Em razões finais orais, pugnou o Ministério Público pela condenação dos réus, nos termos da denúncia, enquanto a defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e benefícios outros postos neste termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para a sentença. A materialidade e a autoria, a recair sobre os réus, em relação ao delito de furto, restaram bem comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, além da prova oral colhida. Em seu interrogatório judicial, Celso negou o furto. Disse que trabalhava com Fernando, de madrugada, em outro local, e então quando se dirigia ao carro, foi abordado por policiais. Havia ferramentas de seu trabalho no carro em questão. Esse local era perto do banco. Nada tem contra os policiais, e não os conhecia. Já foi preso antes por outro furto. Não tem conhecimento de fios elétricos, e trabalha com grafite. Na polícia, calou-se, não desejando defender-se desde logo, em conduta, in casu, sintomática de responsabilidade. O corréu é revel. Na polícia, pouco falou, relatando, porém, que se machucou ao pular o muro da agência bancária, durante a fuga. A denúncia procede. As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que durante a madrugada houve denúncia de furto de cabos de energia do Bradesco. Souberam que dois indivíduos estavam no local. Gabriel lembrou que os dois entraram no subsolo e as luzes da agência bancária se apagaram. Ambas as testemunhas relataram que a caixa de luz estava com fios cortados e já do lado de fora da caixa, e cadeado arrombado. Anotaram que os dois indivíduos correram a partir do local dos fatos e pularam o muro, sendo capturados por viaturas policiais diferentes. Anotaram que o réu disse que tinha conhecimento de fios de eletricidade e a chave do carro Palio usado no furto, e encontrado na frente do banco, estava com o acusado Celso. Havia ferramentas deixadas no local do furto e também no carro em questão. A denúncia procede, como já referido. Os réus foram encontrados fugindo a partir da agência bancária, pulando muro, e tanto no local dos fatos como no carro usado na subtração, havia ferramentas. Também indica a prova que já havia fios cortados para fora da caixa própria, e cadeado arrombado. O furto foi tentado e o iter criminis razoavelmente percorrido. Houve tempo para a entrada dos acusados no local, rompendo cadeado, e havendo corte de fios. Sem sucesso, por circunstâncias alheias às suas vontades, fugiram pulando o muro da agência, mas foram capturados. A redução da pena pela tentativa deve se dar no patamar equidistante entre os graus máximo e mínimo de lei. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser

afastada, eis que não houve a juntada do laudo pericial exigido por lei. Vinga a qualificadora do concurso de pessoas, eis que a prova é no sentido de que os acusados agiram em conjunto na direção da consumação da subtração. Afasto o repouso noturno, a uma porque nada se falou sobre ela em juízo, a duas porque o local era agência bancária, não havendo quem nela repousasse, ao que consta, e a três porque a denúncia, apesar de constar a capitulação jurídica pertinente, sequer descreveu tal causa de aumento de pena. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, deve a sanção-base ser fixada seis meses acima do mínimo legal para Celso, e nove meses de aumento para Fernando, eis que aquele conta com dois antecedentes criminais, já condenado por crime da lei de armas e tráfico de drogas, e Fernando conta com condenações por dois roubos e um narcotráfico, sendo a pena de Celso de dois anos e seis meses de reclusão e doze dias multa, e a pena de Fernando de dois anos e nove meses de reclusão e catorze dias multa. Por fim, reduzo a sanção de metade, pela tentativa, com reprimenda final, para Fernando, de um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão e sete dias multa, e para Celso, de um ano e três meses de reclusão e seis dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, os réus FERNANDO WASHINGTON FERREIRA GASPARIÑO e CELSO LUIZ HERNANDES, qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV (afastados o §1º e o §4º, inciso I), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprirem, FERNANDO, as penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 7 (sete) dias multa no valor unitário mínimo legal, e CELSO, as penas de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa no valor unitário mínimo legal. Iniciarão cumprimento de pena em regime semiaberto, eis que ostentam maus antecedentes, já condenados em definitivo, Fernando por dois roubos e um narcotráfico, e Celso por um crime da lei de armas e um narcotráfico, indicando que não se emendaram, lembrando-se ainda que Celso está preso por outro processo e Fernando é revel. Poderão recorrer em liberdade pelo presente feito. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP, a Defesa técnica e o réu Celso se retirado do ambiente virtual, intimem-se. Registre-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES